Fiche complémentaire — De l'état de nature à l'État civil

Avant de lire la fiche

Regardez d'abord les deux vidéos de la chaîne Culture Philo, dans cet ordre :
1. « Le Léviathan de Thomas Hobbes, clairement et simplement » : https://www.youtube.com/watch?v=8sYAaiDjf0U
2. « Le contrat social chez Rousseau, clairement et simplement » : https://www.youtube.com/watch?v=tToAS8pUXzU

Les vidéos sont aussi accessibles depuis le site pédagogique des leçons, dans la section "Courants" / "Contractualisme" (à la fin de la page).

Introduction : la politique et l'État

La politique (du grec *polis*, la cité) est l'art de **gouverner** la cité, c'est-à-dire de lui donner une direction : faire des choix pour atteindre des buts communs (la sécurité, la justice, la liberté, le bonheur…), au lieu de s'en remettre au hasard ou à la loi du plus fort. C'est un *art* (c'est-à-dire une *technique*), une activité réfléchie, et non un comportement instinctif : les animaux sociaux vivent en groupe, naturellement, et il semble qu'ils ne font pas de politique.

L'État (du latin *status*, « ce qui tient debout, ce qui dure ») est l'ensemble des institutions qui organisent la vie d'une société, sur un territoire et de manière **durable**. L'État apparaît quand le pouvoir devient une **institution** distincte des personnes qui l'exercent : un roi meurt, l'État demeure. Il détient la **souveraineté**, c'est-à-dire le droit de faire les lois et de contraindre à les respecter.

Deux conceptions de l'État. Pour les Grecs, et d'abord pour **Aristote** (*Politique*, livre I), l'homme est par nature un **animal politique** : la cité prolonge naturellement la famille et le village. À la Renaissance, le mot *stato* (italien) prend son sens moderne avec **Machiavel** (*Le Prince*, 1532) : l'État est une puissance durable, distincte de la société qu'elle gouverne. Les philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles en tirent une idée neuve : l'État n'est **pas naturel**, il est **artificiel**, **conventionnel**, issu d'un accord passé entre les membres d'une société. Les hommes l'ont fabriqué. Mais alors, **pourquoi** et **à quelles conditions** ont-ils accepté d'obéir à un pouvoir ?

Définitions à retenir [à reprendre dans votre carnet de définitions]

État de nature : situation hypothétique des hommes sans pouvoir politique (sans lois, sans gouvernement, sans police ni juges). Ce n'est pas un moment de l'histoire, mais une fiction qui permet de penser ce que l'État nous apporte, et ce qu'il nous coûte.

État civil : en opposition à l'état de nature, il s'agit de la situation des hommes vivant dans une société organisée par des lois, sous un pouvoir commun.

Contrat social : convention par laquelle les hommes quittent l'état de nature, entrent dans l'état civil et instituent un pouvoir commun auquel ils obéissent (l'État).

Souverain : celui (un homme, une assemblée, le peuple) qui détient l'autorité suprême.

Deux théories contractualistes : Hobbes et Rousseau

Pour **Hobbes** et **Rousseau**, l'État ne vient ni de Dieu ni de la nature : il naît d'un acte volontaire, un **contrat** par lequel les hommes passent de l'état de nature à l'**état civil**. Mais selon l'idée qu'on se fait de l'état de nature, et d'abord de la **nature humaine** (les caractéristiques essentielles, universelles, intemporelles de l'homme), le contrat, et l'État qui en sort, changent du tout au tout. Si l'homme est naturellement dangereux pour son semblable, il faut un pouvoir fort qui assure la **sécurité** de tous ; s'il est naturellement bon, et que c'est la société qui l'a corrompu, il faut réformer la société pour lui rendre sa **liberté**.

2 CONTRATS	1. Hobbes : le pacte de soumission	2. Rousseau : le pacte d'association
L'œuvre	*Du Citoyen* (1642), *Léviathan* (1651)	*Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* (1755) ; *Du contrat social* (1762)
L'homme est-il méchant par nature ?	Pas au sens moral, puisque rien n'est juste ni injuste avant l'instauration de la loi ; mais il est **dangereux** pour les autres : ses passions naturelles (rivalité, méfiance, fierté) font de chacun une menace pour chacun. « *L'homme est un loup pour l'homme* ».	**Non.** Il n'est ni bon ni méchant au sens moral : il est innocent, cherche son intérêt propre sans vouloir nuire à autrui. C'est la société (la propriété, la jalousie, l'égoïsme) qui le rend méchant.
L'état de nature	Une **guerre de chacun contre chacun**, dans laquelle tout le monde est une menace pour tout le monde. Les hommes, égaux et mus par le désir, ont « *trois causes principales de querelle : premièrement, la rivalité ; deuxièmement la méfiance ; troisièmement la fierté* ». Sans pouvoir commun, sans une autorité qui contraint les hommes, il n'y a aucune sécurité : « *la vie de l'homme est alors solitaire, besogneuse, pénible, quasi-animale, et brève* ».	L'homme y est **solitaire, libre et pacifique** ; la pitié le retient de faire du mal à ses semblables. L'inégalité et la guerre ne sont pas naturelles : elles naissent avec la **propriété** et la société. Le contrat social doit donc rendre aux hommes une liberté que la société leur a fait perdre.
Pourquoi sortir de l'état de nature ?	Par **peur de la mort violente**, et donc par **instinct de conservation** : la raison commande de chercher la paix, et donc de sortir de cet état de guerre de chacun contre chacun.	L'état de nature est une hypothèse, *« un état qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais* ». Rousseau le décrit comme un état heureux (l'équivalent philosophique du paradis perdu des chrétiens), mais **on ne peut pas y retourner**. Les hommes en sont sortis par **nécessité** : quand « *les obstacles qui nuisent à leur conservation* » l'emportent sur leurs forces, ils doivent s'unir pour survivre. Mais la société qui en est née a produit l'inégalité et la servitude : le contrat légitime doit permettre de s'unir **sans perdre sa liberté**.
Le contrat social	Chacun **abandonne tout son droit de se gouverner** (sa **liberté**) à un souverain (un homme ou une assemblée), à condition que les autres en fassent autant. Le souverain, lui, n'est **pas partie** au contrat : il ne s'engage à rien envers ses sujets. Sa fonction est d'assurer la paix et la sécurité de tous, et il est seul juge des moyens d'y parvenir.	« *L'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté.* » Chacun se donne à **tous**, donc à personne en particulier : la condition est égale pour tous.
Le souverain	**Absolu** et irrévocable : la moindre limite au pouvoir du souverain rouvrirait la guerre et un retour à l'état de nature. Hobbes défend un régime politique autoritaire et absolu : les sujets ont abandonné leur droit de se gouverner eux-mêmes afin de survivre.	Le **peuple** lui-même, dont la loi exprime la **volonté générale** (ce que chacun veut pour tous, non pour soi). Le peuple ne peut déléguer sa souveraineté : il vote lui-même les lois, sans représentants. C'est la **souveraineté populaire**.
Être libre, c'est…	… faire tout ce que la loi n'interdit pas : les sujets restent libres là où la loi n'oblige pas (liberté privée) ; mais ils n'ont **aucune part** au pouvoir politique.	… obéir à la loi qu'on s'est donnée en tant que citoyen : « *l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté* ». Nous avons perdu la liberté naturelle (faire tout ce que nous voulons, dans la limite de nos forces), mais gagné la **liberté civile** (limitée par la volonté générale) et la **liberté morale** (obéir à la loi que l'on s'est donnée, plutôt qu'à ses désirs).
Gouverner, c'est…	… **contraindre** par la peur des sanctions, pour garantir la **paix** et la **sécurité**.	… faire régner une loi **voulue par tous**, pour rendre aux hommes leur **liberté**.
Le régime visé	**Monarchie absolue** (mais tout régime peut être souverain).	**République** : « *tout État régi par des lois* ». Quelle que soit la forme du gouvernement (démocratie, aristocratie, monarchie), c'est le **peuple** qui fait les lois.